Cum Romanis Pontificibus

Pius IX · 1869-12-04 · Latin

PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI Ad perpetuam rei Memoriam.

« Cum Romanis Pontificibus in B. Petro Apostolorum Prin- cipe pascendi, regendi et gubernandi universalem Ecclesiam a Domino Nostro Iesu Christo plena potestas tradita fuerit; pax

et unitas ipsius Ecclesiae in grave discrimen facile adducerentur, si Apostolica Sede vacante, in electione novi Pontificis quid- quam fieri contingeret, quod eam incertam ac dubiam reddere posset. « Ad tam funestum periculum avertendum plures a Romanis Pontificibus Decessoribus nostris, ac praesertim a fel. record. Alexandro III. in Generali Concilio Lateranensi III. (1), a B. Gre- gorio X. in Generali Concilio Lugdunensi II. (2), a Clemente V. (3), a Gregorio XV. (4), ab Urbano VIII. (5) et a Clemente XII. (6) editae sunt Constitutiones, quibus dum multa alia praescribuntur, ut negotium tanti momenti rite recteque expediatur, generatim et absque ulla ^exceptione declaratur ac decernitur, electionem Summi Pontificis ad S. R. E. Cardinalium Collegium unice et exclusive spectare. « Haec Nos animo recolentes, cum Oecumenicum et Generale Concilium Vaticanum per Apostolicas Litteras quae incipiunt Aeterni Patris in. Kal. Iulias anno 1868. a Nobis indictum, in eo iam sit ut solemniter initietur, Apostolici Nostri muneris esse ducimus, quamcumque occasionem discordiarum et dissensionum circa electione.n Summi Pontificis praevenire ac praecidere, si Divinae voluntati placuerit, Nos, eode n Concilio perdurante, ex hac mortali vita migrare: « Quapropter exemplo permoti fel. record. Iulii II. Decessoris Nostri, de quo eo nportum ex historia est (7), tempore Generalis Concili Lateranensis V. lethali morbo correptum Cardinales co- ram se convocasse, ac de legitima Successoris Sui electione sol- licitum, illis adstantibus, edixisse, hanc non a praedicto Con- cilio, sed ab e o r u n tantum Collegio esse perficiendam, prout reapse, memorati Iulii sequuta morte, factum fuisse constat ; atque exemplo insuper excitati a l i o r u n Decessorum Nostrorum itäm fel. rec. Pauli III. et Pii IV. quorum primus Apostolicis Litteris datis XIII. Kal. Decembris an. 1544; alter vero similibus Litteris datis x. Kal. Octobris 1561, casum mortis suae praevi-

(1) Cap. Licet de Electione. Y. Kal. Februarii 1625. (2) Cap. Ubi de Electione in 6. (6) Constit. Apostolatus IV. Nonas (3) Clement. 2 de Electione, Octobris 1732. (4) Constit. Decet Romanum Ponti- (7) Raynald. Annal. Eccles, ad an- ficem. num 1513 n. VII. (5) Constit. Ad Romani Pontificis

dentes, cum Tridentina Synodus celebraretur, decreverunt, eius- modi casu occurrente, electionem novi Pontificis nonnisi a S. R. E. Cardinalibus esse faciendam, exclusa prorsus quacumque memo- ratae Synodi participatione: atque insuper de his habita cum nonnullis Venerabilibus Fratribus Nostris eiusdem S. R. E. Car- dinalibus matura deliberatione et diligenti examine, ex certa scientia Nostra, Motu proprio ac de Apostolicae potestatis pleni- tudine declaramus, decernimus atque statuimus, quod, si pla- cuerit Deo mortali nostrae peregrinationi, praedicto Generali Concilio Vaticano perdurante, finem imponere, electio novi Summi Pontificis, in quibuscumque statu et terminis Concilium ipsum subsistat, nonnisi per S. R. E. Cardinales fieri debeat, minime vero per ipsum Concilium, atque etiam omnino exclusis ab ea- dem electione peragenda quibuscumque aliis personis cuiusvis, licet ipsius Concilii auctoritate forte deputandis, praeter Cardi- nales praedictos. « Quin immo, ut in eiusmodi electione memorati Cardinales, omni prorsus impedimento submoto, et quavis perturbationum et dissidiorum occasione sublata, liberius et expeditius procedere quaeant, de eadem scientia et Apostolicae potestatis plenitudine, illud praeterea decernimus atque statuimus, ut si, praedicto Va- ticano Concilio perdurante, Nos decedere contigerit, idem Con- cilium in quibuscumque statu et terminis existat, illico et imme- diate suspensum ac dilatum intelligatur, quemadmodum per Nostras has Litteras illud nunc pro tunc suspendere atque in tempus infra notandum differre intendimus, adeo ut, nulla pror- sus interiecta mora, cessare statim debeat a quibuscumque con- ventibus, congregationibus et sessionibus, et a quibusvis Decretis seu canonibus conficiendis, nec ob qualemcumque causam, etiamsi gravissima et speciali mentione digna videatur, ulterius progredi, donec novus Pontifex a Sacro Cardinalium Collegio canonice electus suprema sua auctoritate Concilii ipsius reassumptionem et prosequutionem duxerit intimandam. « Opportunum autem censentes, ut quae occasione praedicti Concilii Vaticani hactenus ordinavimus tum quoad Summi Pon- tificis electionem, tum quoad eiusdem Concilii suspensionem, certam stabilemque normam in simili rerum eventu perpetuo servandam suppeditent, pari scientia et potestate decernimus atque statuimus ut futuris quibuscumque temporibus, quando-

cumque contigerit Romanum Pontificem decedere, perdurante celebratione alicuius Concilii Oecumenici, sive Romae illud habea- tur, sive in alio quovis Orbis loco, electio novi Pontificis ab uno S. R. E. Cardinalium Collegio semper et exclusive, iuxta modum superius definitum fieri debeat, atque ipsum Concilium, pariter

iuxta regulam superius sancitam, statim ab accepto certo nuntio demortui Pontificis suspensum ipso iure intelligatur, et tamdiu dilatum, donec novus Pontifex canonice electus illud reassumi et continuari iusserit. « Praesentes autem litteras semper validas, firmas et efficaces exsistere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac jiullo umquam tempore ex quocumque capite, aut qualibet causa de subreptionis, vel obreptionis seu nullitatis vitio, vel intentionis Nostrae, vel alio quopiam, quantumvis sub- stantiali inexcogitato et inexcogitabili ac specificam et individuam mentionem aut expressionem requirente, defectu, aut ex quocumqae alio capite a iure stato, vel quocumque praetextu, ratione, aut causa quantumvis tali, quae ad effectum validitatis praemissorum necessario exprimenda foret, notari, impugnari, redargui, invalidari, retractari, in ius vel controversiam revocari posse ; neque easdem praesentes sub quibusvis similium vel dis- similium dispositionum revocationibus, limitationibus, modifica- tionibus, derogationibus, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et Decretis, etiamsi in eis de hisce praesentibus, earumque toto tenore ac data specialis mentio fieret, pro tempore factis et concessis, ac faciendis et concedendis comprehendi; sed semper et omnino ab illis excipi debere atque ex nunc quidquid contra praemissa, Apostolica Sede vacante, quavis auctoritate etiam memorati Concilii Vati- cani, vel alterius cuiuscumque futuris* temporibus Concilii Oe- cumenici, licet de unanimi consensu hodiernorum, seu pro tem- pore exsistentium S. R. E. Cardinalium scienter vel ignoranter fuerit attentatum, irritum et inane ac nullius roboris decer- nimus. « Non obstantibus, quatenus opus sit, felicis recordationis Alexandri Papae III. Decessoris Nostri in Concilio Lateranensi edita, quae incipit « Licet et vitanda » de quibuscumque aliis etiam in universalibus Conciliis latis, specialibus vel generalibus Costitutionibus Apostolicis, quamvis in corpore iuris clausis, et

sub quibuscumque tenoribus et formis, ac quibusvis etiam de- rogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritanti- busque et aliis Decretis in genere vel in specie, etiam Motu pari ac consistorialiter statutis, quibus omnibus et singulis quatenus pariter opus sit eorumque omnium tenoribus perinde ac si praesentibus de verbo ad verbum exprimantur, pro insertis et ex- pressis habentes, in eà tantum parte, quae praesentibus adver- satur, illis alias in suo robore permánsüris, ad praemissorum omnium et singulorum validissimum effectum hac vice dumtaxat latissime et plenissime ac sufficienter, nec non specialiter et expresse harum quoque serie derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. « Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae declarationis, Ordinationis, Statuti, Decreti, derogationis et voluntatis infringere, vel illis ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Onnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se noverit incursurum. « Datum Romae apud S. Petrum Anno Incarnationis Domi- nicae millesimo octingentesimo sexagesimo nono. Pridie Nonas Decembris, Pontificatus Nostri Anno vigesimoquarto. M. Card. MATTEI Pro-Datarius N. Card. PARACCIANI GLARELLI Visa de Curia Dominicus Bruti Loco Plumbi I. Cugnoni.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 5 (1869), printed pages 299–303. Historical Latin journal witness; OCR anomalies are retained without correction. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.